

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2176/2542

นาง สาย สม ร นาทุม พล
บริษัท เฟิสท์อินเตอร์เนชั่นแนลแลปปีดา
รี จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา
31

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มิได้กำหนดระยะเวลาให้คู่ความฝ่ายซึ่งศาลมีคำสั่งขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาทยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ไว้กรณีจึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208มาใช้บังคับโดยอนุโลม ศาลแรงงานได้ออกคำสั่งบังคับและให้ส่งคำสั่งบังคับแก่จำเลยโดยสั่งว่า การส่งหากไม่มีผู้รับแทนให้ปิดและให้มีผลทันทีแต่คำสั่งบังคับของศาลระบุข้อความไว้เพียงว่า ให้การปิดคำสั่งบังคับมีผลตามกำหนดระยะเวลาในหมายนี้ และให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำสั่งเป็นต้นไป ข้อความที่ระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าวหาได้มีความหมายว่า การปิดคำสั่งบังคับให้มีผลทันที จำเลยจึง ไม่อาจทราบได้ว่าศาลแรงงานมีคำสั่งให้การส่งคำสั่งบังคับ มีผลทันทีในกรณีที่มีการปิดคำสั่งบังคับกรณีจึงต้องอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่กำหนดว่า การส่งคำสั่งบังคับ ให้แก่จำเลยโดยวิธีอื่นแทนนั้นให้มีผลใช้ได้

ต่อเมื่อ กำหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาล เห็นสมควร
กำหนดได้ล่วงหน้าไปแล้วนับแต่เวลาที่คำบังคับ ได้ปิดไว้ จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำร้อง
ขอให้พิจารณาใหม่ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลย

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วง
หน้า ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าทำงานในวันหยุดค่าชดเชย ค่าคอมมิชชั่น และเงินโบนัสแก่
โจทก์ จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสิน
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 18,333 บาทค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 2,666
บาท ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีจำนวน 3,330 บาท ค่าชดเชยจำนวน 10,000
บาทค่าคอมมิชชั่นจำนวน 5,461 บาท และเงินโบนัสจำนวน38,041 บาท แก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ฉบับแรกศาลแรงงานกลางสั่งว่าคำขอให้
พิจารณาใหม่ของจำเลยเป็นคำขอที่มีได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำ
ตัดสินชี้ขาดของศาลจึงไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
208 วรรคสอง ให้ยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ฉบับที่สอง ลงวันที่ 19พฤศจิกายน 2541
ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ปรากฏตามคำร้องของจำเลยว่าจำเลยทราบคำบังคับเมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2541จำเลยยื่นคำร้องเกินกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับให้
จำเลยโดยมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งถึงเหตุแห่งการยื่นคำขอล่าช้า ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ฉบับที่สองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มิได้กำหนดระยะเวลาให้คู่ความฝ่ายซึ่งศาลมีคำสั่งขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาทยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

คดีนี้แม้ศาลแรงงานกลางได้ออกคำบังคับและให้ส่งคำบังคับแก่จำเลยโดยสั่งว่าการส่งหากไม่มีผู้รับแทนให้ปิดและให้มีผลทันทีซึ่งมีอำนาจสั่งให้มีผลทันทีได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 แต่คำบังคับดังกล่าวหาได้มีข้อความระบุไว้ว่าการปิดคำบังคับให้มีผลทันทีตามคำสั่งของศาลแรงงานกลางไม่ คงมีข้อความเพียงว่าให้การปิดคำบังคับมีผลตามกำหนดระยะเวลาในหมายนี้ และคำบังคับยังกำหนดต่อไปอีกว่า ให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำบังคับนี้เป็นต้นไป เห็นได้ว่า ข้อความที่ระบุไว้ในคำบังคับดังกล่าวไม่ได้มีความหมายว่าการปิดคำบังคับให้มีผลทันทีแต่อย่างใดจำเลยจึงไม่อาจทราบได้ว่าศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้การส่งคำบังคับมีผลทันทีในกรณีที่มีการปิดคำบังคับดังนั้น กรณีต้องอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่กำหนดว่าการส่งคำบังคับให้แก่จำเลยโดยวิธีอื่นแทนนั้นให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่คำบังคับได้ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่ศาลสั่งนั้นได้ทำหรือได้ตั้งแต่ต้นแล้ว ปราบกฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ว่าพนักงานเดินหมายได้ปิดคำบังคับไว้ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องเมื่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2541 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ฉบับที่สองในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 จึงเป็นการยื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคหนึ่งชอบที่ศาลแรงงานกลางจะไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ฉบับดังกล่าวของจำเลยก่อนว่ามีเหตุที่จะพิจารณาใหม่หรือไม่ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องเกินกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับให้แก่จำเลยและให้ยกคำร้องนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานกลางลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 ให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(วิรัตน์ ลัทธिवงศกร-อร่าม หุตางกูร-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ